

이 보도자료는 배포 즉시 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



서울중앙지방법검찰청

전문공보관 남철우

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보 도 자 료

2026. 5. 22.(금)

제 목

「재수사요청」을 통한 실체적 진실 발견과 피해자 보호

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

- ☑ 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위·상황, 범행경과 및 수사의 의의 등 (제11조 제1항)
- ☑ 제9조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 하나에 해당하고 미리 공개가 필요한 상당한 이유가 있다고 인정되어 소속 검찰청의 장의 승인이 있는 경우(제11조 제2항 제2호) 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보

- 서울중앙지검은 前 미국 국제형사사법대사 모스탄의 이재명 대통령에 대한 허위사실 유포 명예훼손 사건과 관련하여, 위 명예훼손의 결과가 대한민국 내에서 발생하여 재판권이 인정될 여지가 있다는 등의 사유로 사경의 불송치 사건 2건에 대해 5. 12. 재수사요청을 한 바 있습니다.
- 재수사요청은 「형사소송법」상 수사를 개시한 사법경찰관의 불송치 처분에 대한 최소한의 통제 장치로 작동하고 있습니다.
- 그 외 최근에 재수사요청하여 송치받은 후 처리한 주요 사례는 다음과 같습니다.
 - ① 교통사고 불송치 사건에 대해 재수사요청하여 운전자 바뀌치기 및 진범을 발견하여 진범을 범인도피죄로 기소한 사례('26. 2.)
 - ② 사기 불송치 사건에 대해 재수사요청하여 계좌추적으로 용도사기와 '돌려막기' 정황을 확인하고 기소한 사례('26. 4.)
 - ③ 14세 여학생에 대한 강제추행 불송치 사건에 대해 재수사요청하여 주변인물 보강수사 및 녹음파일 발견하고 16세 남성 피의자를 송치받은 사례('25. 10.)
 - ④ 보이스피싱 가담 사건에 대해 재수사요청하여 피의자의 보이스피싱 가담을 명확히 하고 송치받아 기소한 사례('25. 6.)

- ⑤ 욕설 피해를 이유로 '정당행위' 판단을 받은 폭행 불송치 사건에 대해 재수사요청하여 송치받아 기소한 사례('25. 3.)
 - ⑥ 횡단보도 보행 중 정지하였다는 이유로 보행자보호 의무가 존재하지 않는다고 판단한 교통사고 사건을 송치받아 기소한 사례('25. 8.)
 - ⑦ 은행 계좌를 보이스피싱 조직에 제공한 사건에 대해 재수사요청하여 피의자의 불법성 인식을 명확히 하고 송치받아 기소한 사례('25. 7.)
 - ⑧ 미등기 건물 주변을 펜스로 봉쇄한 사건에 대해 재수사요청하여 다수인이 사용하는 등산로를 막은 일반교통방해죄로 송치받아 기소한 사례('25. 6.)
- 서울중앙지검은 앞으로도 철저하고 면밀한 사법통제를 통해 국민의 피해가 암장되지 않고 실체적 진실이 발견될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

I 배경

- 현행 형사사법체계에서 검찰의 재수사요청 제도는 수사를 개시한 경찰의 수사 종결권(불송치 결정)에 대해 보완적 사법통제를 수행하고 있습니다.
- 재수사요청 제도는 ①증거 수집 미비, ②법리 오인과 같이 수사 과정에서 발생할 수 있는 오류를 시정하여 실체적 진실 발견과 적법절차 원칙을 실현하기 위한 제도적 안전장치입니다.

「형사소송법」 제245조의8(재수사요청 등)

- ① 검사는 제245조의5제2호의 경우에 사법경찰관이 사건을 송치하지 아니한 것이 위법 또는 부당한 때에는 그 이유를 문서로 명시하여 사법경찰관에게 재수사를 요청할 수 있다.
- ② 사법경찰관은 제1항의 요청이 있는 때에는 사건을 재수사하여야 한다.

II

주요 재수사요청 사례

1 운전자 바꿔치기를 적발한 사례

자동차 종합보험 가입을 이유로 불송치된 교통사고 사건에서, 피의자가 운전자가 아닐 가능성 있음을 이유로 재수사요청하여 교통사고 진범을 적발하고, 피의자를 범인도피로 송치받아 기소('26. 2.)

- 사법경찰관은 피의자(남성)의 자백진술을 토대로, 피의자가 교통사고를 일으켰다고 판단하고 피의자가 자동차 종합보험에 가입되어 있음을 이유로 불송치하였으나,
- 검사는 이미 수사기록에 가해 차량 운전자가 남성이 아니라 여성이었다는 피해자의 진술이 있음을 발견하고 사고 경위를 전면 재수사하도록 요청하였고, 재수사 과정에서 가해 차량 운전자가 피의자가 아닌 여성이라는 사실이 밝혀졌습니다.
- 피의자는 재수사 결과 범인도피죄로 송치되었고, 검사는 피의자가 보험사기를 목적으로 범인도피 범행을 저지른 사실까지 확인하여 피의자를 기소하였습니다.

※ '26. 4. 유죄 판결 확정

2 사기사범의 돌려막기 수법을 확인한 사례

사기 피해금 반환을 이유로 불송치된 사기 사건에서, 피의자가 타인으로 부터 편취한 돈으로 피해자에게 변제하였을 가능성을 이유로 재수사요청하여 '돌려막기' 사기 수법을 확인하고, 피의자를 송치받아 기소('26. 4.)

- 사법경찰관은 피의자가 ‘영상 제작 투자’로 발생한 수익을 피해자에게 지급하였다는 주장을 받아들여 불송치 결정하였으나,
- 검사는 피해자와 피의자의 카톡 대화 중에 영상 제작 비용으로 투자한다는 대화내용이 없다는 점을 지적하며 피해자가 지급한 돈이 실제로 ‘투자’에 사용되었는지 여부를 계좌추적을 통해 확인하도록 재수사요청하였고, 재수사 과정에서 피의자가 다수의 투자자들로부터 돈을 빌려 ‘돌려막기’를 하고 있었던 사실이 확인되었습니다.
- 피의자는 재수사 결과 사기죄로 송치되었고, 검사는 피의자를 기소하였습니다.

※ 약식명령 청구(미확정)

3 14세 여학생에 대한 강제추행 사건을 송치받은 사례

16세 남성이 14세 여학생을 강제추행한 사건에서, 피해자와 주변인물들을 면밀히 조사하여 피해자의 진술의 신빙성을 확인하도록 재수사요청하여 피해자의 강제추행 피해를 확인하고, 피의자를 송치받아 법원에 소년보호사건송치('26. 2.)

- 사법경찰관은 ‘서로 장난으로 엉덩이를 친 것일 뿐이다.’라는 피의자(16세 남성)의 주장과 피해자의 진술의 일관성 없음을 근거로 불송치 결정하였으나,
- 검사는 피해자에게 허위 신고의 동기가 없는 점을 들어 피해자, 담임 교사, 학원 관계자, 친구 등을 면밀히 조사하여 피해자의 진술의 신빙성을 재확인하도록 재수사요청하였고,
 - 재수사 과정에서 피해자가 피해 직후 지인들에게 피해사실을 털어놓은 사실 및 피해 상황 일부가 녹음된 녹음파일 또한 발견되었습니다.

- 피의자는 재수사 결과 아동·청소년의성보호에관한법률위반(강제추행) 죄로 송치되었고, 검사는 피의자에 대해 소년보호사건송치 처분을 하였습니다.

4 보이스피싱 가담을 명확히 한 사례

자신의 계좌에 입금된 돈을 보이스피싱 직원에게 전달한 사건에서, 증거관계상 피의자가 충분히 불법적인 일에 가담한다는 사실을 알 수 있었음을 지적하며 재수사요청하여, 피의자의 보이스피싱 가담 사실을 확인하여 송치받아 기소('25. 6.)

- 사법경찰관은 '대출을 받기 위해 성명불상자가 시키는 대로 한 것 뿐이다.'라는 피의자의 주장을 받아들여 불송치 결정하였으나,
 - 검사는 피의자가 보이스피싱 직원과 나눈 대화내역상 피의자가 불법적인 일에 가담한다는 사실을 충분히 알 수 있었음을 지적하며 재수사 요청하였습니다.
 - 피의자는 재수사 결과 전기통신금융사기피해방지법위반으로 송치되었고, 검사는 피의자를 기소하였습니다.
- ※ '25. 10. 유죄 판결 확정

5 사경의 '정당행위' 판단을 시정한 사례

욕설 피해를 이유로 폭행을 '정당행위'로 본 불송치 사건에 대해 '정당행위' 판단의 부당성을 지적하며 재수사요청하여, 송치받아 기소('25. 3.)

- 사법경찰관은 피의자가 피해자로부터 '욕설'을 들었다는 이유로 손으로 피해자의 가슴과 목을 밀친 피의자의 행위가 '정당행위'라고 판단하여 불송치 결정하였으나,

○ 검사는 피의자가 피해자로부터 먼저 욕설을 들었다는 이유만으로 폭행으로 대응하는 것은 정당행위로 인정될 수 없다는 점을 지적하며 재수사 요청하였습니다.

○ 피의자는 재수사 결과 폭행죄로 송치되었고, 검사는 피의자를 기소하였습니다.

※ '25. 5. 약식명령 확정

6 사경의 '보행자 보호의무' 판단을 시정한 사례

화물차로 횡단보도 보행자를 추돌한 사건에서, 피해자가 횡단보도 보행 중 잠시 정지하였다는 이유로 피의자에게 '보행자 보호 의무'가 없다고 판단한 불송치 결정의 부당성을 지적하며 재수사요청하여, 피의자를 송치받아 기소('25. 8.)

○ 사법경찰관은 화물차가 도로에서 후진하며 횡단보도 보행자를 추돌한 사건에서, 교통사고 피해자가 사고 당시 횡단보도 위에서 잠시 정지한 상태였다는 이유로 자동차 운전자에게 '보행자 보호의무'가 없다고 판단하여 불송치 결정하였으나,

○ 검사는 위와 같은 경우도 횡단보도에서의 보행자 보호의무가 존재한다는 점을 지적하며 재수사요청하였습니다.

○ 피의자는 재수사 결과 교통사고처리특례법위반죄로 송치되었고, 검사는 피의자를 기소하였습니다.

※ '25. 9. 약식명령 확정

7 통장 대여에 대한 불법성 인식을 명확히 한 사례

은행 계좌를 보이스피싱 조직에 무단 대여한 전자금융거래법위반 사건에서, 동일 사건 다른 피의자에 대한 송치 처분, 피의자의 범죄전력을 지적하며 재수사요청하여, 피의자를 송치받아 기소('25. 7.)

- 사법경찰관은 대출을 받기 위해 계좌 정보를 보내준 것일 뿐 보이스피싱 조직에 계좌 대여를 한 것이 아니고, 보이스피싱 조직에 의해 대포폰이 개통되어 오히려 피해를 보았다는 등의 피의자의 변소를 받아들여 불송치 결정하였으나,
- 검사는 사법경찰관이 같은 방법으로 계좌를 대여한 다른 피의자에 대해서는 송치 결정을 한 점, 피의자의 대포폰 유통 가담 등 범죄전력상 불법적인 계좌 대여에 가담한다는 사실을 충분히 알고 있었을 것으로 보이는 점을 지적하며 재수사요청하였습니다.
- 피의자는 재수사 결과 전자금융거래법위반죄로 송치되었고, 검사는 피의자를 기소하였습니다.

※ '25. 10. 약식명령 확정

8 등산로 무단 폐쇄 사건에 대한 불법성을 명확히 한 사례

자신이 취득한 토지에 있던 미등기 건물의 굿당을 쫓아내기 위해 등산로에 350m 상당의 펜스를 설치한 일반교통방해 등 사건에 대해 재수사요청하여, 피의자를 송치받아 기소('25. 6.)

- 사법경찰관은 구청으로부터 허가를 받아 펜스 등을 설치한 것이라는 피의자의 변소를 받아들여 불송치하였으나,
 - 검사는 피의자가 구청으로부터 실제로 허가를 받아 펜스를 설치하였는지 여부, 피의자가 폐쇄한 도로가 불특정 다수인이 사용하는 도로인지 확인하도록 재수사요청하였고,
 - 재수사 과정에서 피의자가 구청으로부터 받은 허가 범위를 벗어나게 펜스 설치를 하여 시정명령을 받은 점, 위 도로는 불특정 다수인이 사용하는 등산로였다는 점이 확인되었습니다.
 - 피의자는 재수사 결과 일반교통방해와 업무방해죄로 송치되었고, 검사는 피의자를 기소하였습니다.
- ※ '26. 1. 관련 사건들과 함께 징역 1년 선고받아 법정구속 후 항소심 계속 중

III 향후 계획

- 서울중앙지검은 재수사요청 등 사법통제를 적극 수행하여 수사를 개시한 경찰 수사의 사각지대를 해소하고, 범죄피해자가 형사사법 체계에서 보호받도록 최선을 다하겠습니다. ☑